Оригинал

ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ № 3
КЪМ ДОГОВОР ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КОНЦЕСИЯ ЗА ПОДЗЕМНИ БОГАТСТВА – КАОЛИНОВА СУРОВИНА И КВАРЦОВИ ПЯСЪЦИ В КАОЛИНОВАТА СУРОВИНА ЧРЕЗ ДОБИВ ОТ НАХОДИЩЕ „САРЪГЬОЛ – ГНЕЗДА 17 И 20" („ЖЪЛТИ ДОЛ"), ШУМЕНСКА ОБЛАСТ, СКЛЮЧЕН НА 18 МАЙ 1999 Г. МЕЖДУ МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, ПРЕДСТАВЛЯВАН ОТ ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛЯ И МИНИСТЪР НА ПРОМИШЛЕНОСТТА И „КАОЛИН" ЕАД, ИЗМЕНЕН И ДОПЪЛНЕН С ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ № 1 ОТ 21 ЮНИ 2007 Г. И ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ № 2 ОТ 15 ФЕВРУАРИ 2019 Г.

Днес, 15.07.2023г.
/15 ти юли/ две хиляди двадесет и трета година/ в сградата на Министерството на енергетиката, на основание чл. 66б, ал. 1, т. 4 и ал. 2, предложение първо и чл. 66в, ал. 4, предложение първо, във връзка с чл. 63а, ал. 2, т. 1 от Закона за подземните богатства (ЗПБ) и чл. 45 от договора за предоставяне на концесия за подземни богатства – каолинова суровина и кварцови пясъци в каолиновата суровина чрез добив от находище „Саръгьол – гнезда 17 и 20" („Жълти дол"), Шуменска област, сключен на 18 май 1999 г. между Министерския съвет на Република България, представляван от заместник министър-председателя и министър на промишлеността и „Каолин" ЕАД, изменен и допълнен с допълнително споразумение № 1 от 21 юни 2007 г. и допълнително споразумение № 2 от 15 февруари 2019 г. („Договора") и писмо от „Каолин" ЕАД, гр. Сеново, с вх. № Е-26-К-187/11.03.2022 г. на МЕ, между страните:

МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, представляван от Министъра на енергетиката РУМЕН РАДЕВ, наричан за краткост **„Концедент"**

и

"КАОЛИН" ЕАД, вписано в Търговския регистър при Агенцията по вписванията с ЕИК 827182866, със седалище и адрес на управление: гр. Сеново, ул. „Дъбрава" № 8, представлявано заедно от Димитър Ангелов и Ивайло Тиманов – изпълнителни членове на Управителния съвет, наричан за краткост **„Концесионер",** се сключи настоящото допълнително споразумение за следното:

Чл. 1. Член 20а от концесионния договор се изменя така:

„Чл. 20а. Концесионерът се задължава да предоставя и поддържа за целия срок на концесията финансово обезпечение за изпълнение на задълженията, свързани с ликвидация или консервация на миннодобивния обект и рекултивация на засегнатите земи, чрез откриване на доверителна банкова сметка със специално предназначение или предоставяне на безусловна и неотменяема банкова гаранция за всяка година от срока на Договора, издадена в полза на министъра на енергетиката."

Чл. 2. Член 20б от концесионния договор се изменя така:

1. в ал. 1 думите „по чл. 20, ал. 3, чл. 20а, ал. 2 или ал. 4" се заменят с „по чл. 20, ал. 3, 20в, ал. 2 или ал. 4";

2. в ал. 2 думите „по чл. 20а, ал. 1" се заменят с „по чл. 20в, ал. 1";

3. в ал. 3 думите „по чл. 20а" се заменят с „по чл. 20в".

Чл. 3. Създават се чл. 20в и чл. 20г със следното съдържание:

„**Чл. 20в. (1)** В случай, че финансовото обезпечение за изпълнение на задълженията, свързани с ликвидация или консервация на миннодобивния обект и рекултивация на засегнатите земи, се предоставя от концесионера чрез откриване на доверителна банкова сметка със специално предназначение, в срок до един месец след съгласуване на актуализиран цялостен работен проект за ликвидация или консервация на миннодобивния обект и рекултивация на засегнатите земи, страните сключват договор за доверителна банкова сметка със специално предназначение за обезпечаване изпълнението на задълженията, свързани с ликвидация или консервация на миннодобивния обект и рекултивация на засегнатите земи.

(2) В сметката по ал. 1 концесионерът внася ежегодно в срок до 31 януари на съответната година сума, представляваща 1/27 част от размера на средствата за ликвидация или консервация на миннодобивния обект и рекултивация на засегнатите земи, определени в съгласувания с министъра на енергетиката актуализиран цялостен работен проект за ликвидация или консервация на миннодобивния обект и рекултивация на засегнатите земи. С откриване на сметката по ал. 1 концесионерът се задължава да депозира в нея сума, съответстваща на 23/27 части от размера на средствата за ликвидация или консервация на миннодобивния обект и рекултивация на засегнатите земи, определени в съгласувания с министъра на енергетиката актуализиран цялостен работен проект за ликвидация или консервация на миннодобивния обект и рекултивация на засегнатите земи.

(3) Концесионерът е длъжен да представя доказателства за извършените преводи на концедента в срок до три работни дни от депозирането на сумите.

(4) При промяна на общия размер на паричните средства, предвидени за ликвидация или консервация на миннодобивния обект и рекултивация на засегнатите земи в резултат на актуализиране на проекта по ал. 1, концесионерът е длъжен в срок до един месец след съгласуване от министъра на енергетиката на актуализацията на проекта, да започне да внася суми, съгласно актуализирания работен проект, като бъде отчетена сумата по сметката по ал. 1, набрана за изтеклия срок на концесията.

(5) Концесионерът има право да ползва средствата по сметката само за покриване на разходи за осъществяване на ликвидация или консервация на миннодобивния обект и рекултивация на засегнатите земи в концесионната площ на находище "Саръгьол – гнезда 17 и 20 („Жълти дол") след съгласуване на проекта по ал. 1.

(6) Договорът за банкова сметка следва да оправомощава и задължава банката при постъпване на мотивирано писмено искане за освобождаване на средства от сметката, подписано от концесионера и подкрепено с писмени доказателства, установяващи фактическото извършване на разходи от концесионера и/или основанията и падежите на задълженията на концесионера за извършване на разходи във връзка с реализацията на мероприятията, предвидени в съгласувания проект по ал. 1, да уведоми концедента за него, като му предостави копие от внесеното искане и документи.

(7) Банката освобождава средства от доверителната сметка в полза на концесионера въз основа на направено от него писмено искане и след изрично писмено съгласие от страна на концедента; предоставянето на съгласието е въз основа на приет отчет за извършени дейности по ликвидация или консервация на миннодобивния обект и рекултивация на засегнатите земи.

(8) В случай, че натрупаните до момента средства по сметката не са достатъчни за извършване на мероприятията, предвидени в проекта за ликвидация или консервация и рекултивация на засегнатите земи на находището, разликата се поема от концесионера.

(9) Когато към датата на прекратяване на договора размерът на набраните по доверителната сметка средства превишава фактическата стойност на необходимите за изпълнение дейности след тяхното приключване, разликата в повече се освобождава в полза на концесионера.

(10) В случаите на предсрочно прекратяване на концесионния договор по вина на концесионера, наличните към момента на прекратяването средства по сметката остават в полза и на разпореждане от концедента и следва да бъдат разходвани от същия за предвидените в проекта по ал. 1, но неизвършени от концесионера мероприятия.

(11) В случаите на прекратяване на договора по взаимно съгласие, наличните към момента на прекратяването средства се освобождават в съответствие с разпоредбите на споразумението за прекратяване на концесионния договор.

(12) Финансовото обезпечение по този член не може да бъде предмет на принудително изпълнение.

(13) Част или цялата набрана сума по доверителната сметка се освобождава само при условията и по реда на този член - в резултат на изпълнени и приети дейности по проекта по ал. 1 или с оглед на прекратяването на концесионния договор.

Чл. 20г. (1) В случай, че финансовото обезпечение за изпълнение на задълженията, свързани с ликвидация или консервация на миннодобивния обект и рекултивация на засегнатите земи, се предоставя от концесионера чрез безусловна неотменяема банкова гаранция, издадена в полза на министъра на енергетиката,

гаранцията следва да бъде в размер на 100 на сто от размера на средствата за ликвидация или консервация на миннодобивния обект и рекултивация на засегнатите земи, определени в съгласуван с министъра на енергетиката актуализиран цялостен работен проект за ликвидация или консервация на миннодобивния обект и рекултивация на засегнатите земи.

(2) Срокът на валидност на банковата гаранция по ал. 1 е 14 (четиринадесет) месеца от датата на издаването ѝ. Максималният срок на валидност на банковата гаранция по ал. 1 следва да бъде не по-малко от една година след приемане на дейностите, изпълнени в съответствие със съгласуван с министъра на енергетиката актуализиран цялостен работен проект за ликвидация или консервация на миннодобивния обект и рекултивация на засегнатите земи, при условия и по ред, определени в действащото към датата на приемането законодателство.

(3) За всяка година от срока на договора концесионерът предоставя на концедента нова гаранция по ал. 1 или допълнение/анекс за продължаване на срока на валидност на гаранцията, в срок до два месеца преди изтичане срока на предходната гаранция, като съобрази условието за максимална валидност на банковата гаранция, уговорено в ал. 2.

(4) При пълно неизпълнение или неточно, включително забавено изпълнение на задължението по ал. 3 концесионерът дължи реално изпълнение и неустойка с размер 0,5 на сто от стойността на гаранцията за всеки просрочен ден, но не повече от стойността на гаранцията.

(5) Концедентът освобождава банковата гаранция въз основа на направено от концесионера писмено искане и въз основа на приет отчет за извършени дейности по ликвидация или консервация на миннодобивния обект и рекултивация на засегнатите земи.

(6) В случай, че средствата, които могат да бъдат усвоени от гаранцията не са достатъчни за извършване на мероприятията, предвидени в проекта за ликвидация или консервация и рекултивация на засегнатите земи на находището, разликата се поема от концесионера.

(7) В случаите на предсрочно прекратяване на концесионния договор по вина на концесионера, концедентът усвоява банковата гаранция и разходва средствата за предвидените в проекта по ал. 1, но неизвършени от концесионера мероприятия.

(8) В случаите на прекратяване на договора по взаимно съгласие, банковата гаранция се освобождава в съответствие с клаузите на споразумението за прекратяване на концесионния договор.

(9) Банковата гаранция се освобождава само при условията и по реда на този член - в резултат на изпълнени и приети дейности по проекта по ал. 1 или с оглед на прекратяването на концесионния договор.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА

Параграф единствен: В случай, че концесионерът избере формата на обезпечение по чл. 20г, в срок до 30 (тридесет) дни от подписване на настоящото допълнително споразумение предоставя на концедента безусловна и неотменяема банкова гаранция в размер на 985 564,37 (деветстотин осемдесет и пет хиляди петстотин шестдесет и четири хиляди лева и тридесет и седем стотинки) и със срок на валидност 14 (четиринадесет) месеца от датата на издаването ѝ.

Настоящото допълнително споразумение съдържа 5 (пет) страници, изготви се в два еднообразни екземпляра – по един за концедента и за концесионера, неразделна част е от договора за предоставяне на концесия за подземни богатства – каолинова суровина и кварцови пясъци в каолиновата суровина чрез добив от находище „Саръгьол – гнезда 17 и 20" („Жълти дол"), Шуменска област, сключен на 18 май 1999 г. между Министерския съвет на Република България, представляван от заместник министър-председателя и министър на промишлеността и „Каолин" ЕАД, изменен и допълнен с допълнително споразумение № 1 от 21 юни 2007 г. и допълнително споразумение № 2 от 15 февруари 2019 г., и влиза в сила от датата на подписването му от страните.

ЗА КОНЦЕДЕНТА:

.....
РУМЕН РАДЕВ
МИНИСТЪР НА ЕНЕРГЕТИКАТА

ЗА КОНЦЕСИОНЕРА:

.....
ДИМИТЪР АНГЕЛОВ
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ЧЛЕН НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ

.....
ИВАЙЛО ТИМАНОВ
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ЧЛЕН НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ